TEMA 1:
SIGNIFICADO DE DERECHO DEL TRABAJO

ÍNDICE:

1. **Pasado, presente y futuro del trabajo.**
2. **Caracteres del derecho del trabajo.**
3. **El derecho del trabajo en España.**
4. **El objeto del derecho del trabajo.**
5. **Trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia: las zonas grises.**

1. Pasado, presente y futuro del trabajo.

La historia social del trabajo se podría resumir en cuatro grandes etapas:

1. **Edad Antigua**: dominancia del trabajo esclavo. La concepción del trabajo era negativa. El mantenimiento del orden económico obligaba a la consideración de la esclavitud como estado natural. En Grecia y en Roma, las relaciones entre el amo y el esclavo se construían sobre la idea de propiedad.

2. **Edad Media**: dominancia del trabajo servil, que fue decayendo en la Edad Moderna. A pesar de que se mantiene la esclavitud durante esta época, la forma más habitual de trabajo era aquella en la que el siervo prestaba servicios al señor a cambio de su protección. El surgimiento de las ciudades en la Baja Edad Media determinó además la aparición de los gremios.

3. **Edad Moderna**: empieza a cobrar protagonismo el trabajo libre, que fue reconocido en la Edad Contemporánea. En la Edad Moderna aparecieron los obreros en las industrias de exportación, y más adelante en las fábricas reales de manufacturas. La Revolución francesa supuso el reconocimiento de la libertad de trabajo, con la consiguiente desaparición de los enfeudamientos y los gremios. Se consolida así el trabajo libre, pero al mismo tiempo sometido a la ley de la oferta y la demanda (laissez faire, laissez passer).

4. **S. XX**: El trabajo canalizado a través de un contrato de trabajo es el imperante desde este siglo. A lo largo de la primera mitad del siglo xx, se fueron sentando las bases para la consolidación del Derecho del Trabajo a través de los fenómenos de constitucionalización e internacionalización de los derechos de los trabajadores.

No obstante, es importante aclarar que en todas las épocas han convivido el trabajo esclavo, el servil y el libre (el contrato de trabajo, sin embargo, es característico de la Edad Contemporánea), incluso hoy día siguen perviviendo nuevas formas de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso, o trata de personas en todos los países del mundo (son las llamadas **formas contemporáneas de esclavitud**).

2. Caracteres del derecho del trabajo.

Desde la perspectiva de su **dinámica histórica**, el Derecho del Trabajo ha sido calificado como: un derecho inestable, contradictorio y expansionista.

I. **Inestable**: cualquier cambio en las ideologías imperantes, en la situación económica, en el sistema productivo o en la estructura social lo afectan en gran medida.
II. **Contradictorio**: porque supone la síntesis de la inevitable contradicción política, social y económica de los intereses de las empresas y de los intereses de los trabajadores.
III. **Expansionista**: sus instituciones se han extendido a toda clase de trabajadores (incluso a los altos directivos), incluso a otros sectores como el funcionariado, el personal estatutario, los socios de cooperativas, o el trabajo autónomo.

Desde la perspectiva de su configuración jurídica, es un derecho:

I. **Especial**: A pesar de salir del tronco del derecho civil, regula una determinada parcela jurídica que se define por la institución del contrato de trabajo y otras instituciones cercanas como la Seguridad Social, el Proceso Laboral o el Derecho Administrativo Laboral.
II. **Tuitivo**: Busca la protección de la parte más débil de la realidad social que regula, siendo este carácter tuitivo el que permite explicar el sentido y el significado de la práctica totalidad de la regulación del contrato de trabajo, así como de sus instituciones cercanas.
III. **Autónomo**: Regula una determinada parcela jurídica sobre la base de un principio propio (principio tuitivo).

3. El derecho del trabajo en España.

Hay acuerdo entre los historiadores en que **en España no hubo una revolución burguesa** liberal en los mismos términos que la Revolución Francesa, pero sí que los postulados ideológicos liberales se fueron progresivamente implantando a lo largo del siglo XIX. Así es que la **libertad de trabajo se reconoce en el Código Civil** (1889) cuando, en su art. 1583, se establece que "el arrendamiento (de servicios) hecho por toda la vida es nulo". Por otro lado, se dedican tan solo cinco artículos a la regulación del servicio de "criados y trabajadores asalariados", lo cual es una muestra de la intención de no intervenir, marcada ademas por una clara tendencia a favorecer al amo/empleador.

Una culminación de la ideología liberal que tanto se retrasó en el tiempo respecto a otros países que coincidió temporalmente con los orígenes de las primeras reformas sociales, por ejemplo, la aprobación de la **ley Benot** en 1873, que prohibía el trabajo de los menores de 10 años y limitaba la jornada de los menores de 15 año, o la creación en 1883 de la Comisión de Reformas Sociales, la llamada **Comisión Moret**, que permitió profundizar en los estudios sociales creando el caldo de cultivo necesario para el arranque en nuestro país del derecho laboral, que vendrá con el nuevo siglo.

Durante los primeros años del siglo XX, se produjo una importante labor legislativa que arranca con las dos leyes que se consideran como las leyes fundantes del Derecho del Trabajo en España: la Ley de 31 de enero de 1900, de **accidentes de trabajo**, y la Ley de 13 de marzo de 1900, que introdujo el descanso postparto y lactancia, y **regulaba el trabajo de mujeres y menores.** En el plano institucional, la Comisión Moret fue sustituida, en 1903, por el más estable **Instituto de Reformas Sociales**. Asimismo, se creó la **Inspección de Trabajo** (1906), y, finalmente, el **Ministerio de Trabajo** (1920).

Durante la dictadura de Primo de Rivera se aprobó un **Código del Trabajo** (1926), que, con todos los defectos propios de su ideología y aun siendo en gran medida recopilación de normas anteriores, es el único ejemplo en nuestro país de una codificación del Derecho del Trabajo. La Segunda República supuso la **constitucionalización del Derecho del Trabajo** (art. 1: España se define como República de trabajadores de toda clase), a través de un extenso programa de legislación social (art. 46) y el reconocimiento del derecho de sindicación libre de los españoles (art. 39). En el plano legislativo, es destacable la **Ley de Contrato de Trabajo** (1931), muy avanzada para la época: incluía el trabajo doméstico, reconocía la huelga como causa de suspensión del contrato de trabajo, introducía la causalidad para el despido disciplinario, y regulaba los convenios colectivos.

El periodo franquista construye su legislación laboral sobre una concepción comunitaria de la empresa, negando la lucha de clases, e instaurando un sindicalismo vertical donde se integra el capital y el trabajo. Así se plasma en el **Fuero del Trabajo** . La **Ley de Contrato de**

Trabajo (1944) excluye el trabajo doméstico, se rechaza la huelga como causa de suspensión del contrato de trabajo (en consonancia con su penalización), y desaparece la regulación de los convenios colectivos. Sin embargo, se mantiene la causalidad para el despido disciplinario, e incluso se someten los despidos colectivos y una gran cantidad de decisiones empresariales a la autorización de la autoridad laboral. Quedan así claros los dos puntos básicos de la legislación laboral franquista: la **fuerte represión sindical** compensada con un **intervencionismo** de intención paternalista a favor del trabajador, en definitiva, unas fuertes **garantías individuales** sin reconocimiento de derechos colectivos.

El proceso de cambio político vino acompañado del reconocimiento inmediato de derechos colectivos: el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977 reguló, entre otras materias, la huelga (en una regulación que, pasada por el filtro de la jurisprudencia constitucional, es la actualmente vigente); y la Ley de 1 de abril de 1977 reguló la asociación sindical (derogada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, salvo en cuanto regula el derecho de asociación de los empresarios, aspecto en el cual sigue aún vigente); simultáneamente se ratificaron los Convenios de la OIT 87 sobre libertad sindical y 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva.

La Constitución Española (1978) presenta un amplio contenido de derechos vinculado al Derecho del Trabajo, que se clasifican en tres grupos:

1. **Derechos fundamentales y libertades públicas:** destaca el reconocimiento de la libertad sindical (art. 28.1) y el derecho de huelga (art, 28.2). Además, un buen número de los demás derechos reconocidos como fundamentales, o con protección asimilada, tienen proyección sobre las relaciones laborales (son los derechos **fundamentales laborales inespecíficos**): igualdad de los sexos (art. 14); honor, intimidad y propia imagen (art. 18.1); protección de datos personales (art. 18.4); libertad de expresión (art, 20).

2. **Derechos y deberes de los ciudadanos:** se reconoce expresamente el deber de trabajar de todos los españoles y su derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo (art. 35. l). La ley regulará un estatuto de los trabajadores (art. 35.2). También la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1). Y se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2).

3. **Principios rectores de la política social y económica**: se obliga a los Poderes Públicos a realizar de manera especial una política orientada al pleno empleo (art. 40. l), a garantizar la formación y readaptación profesionales, a velar por la seguridad e higiene

en el trabajo, y a garantizar el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de los centros adecuados (art. 40.2).

El desarrollo del programa constitucional en el ámbito laboral se produjo principalmente con el **Estatuto de los Trabajadores** (Ley 8/1980), y con la **Ley Orgánica de Libertad Sindical** (Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto). Nunca ha llegado a desarrollarse, sin embargo, el derecho fundamental a la huelga (cuya regulación exigiría aprobar una ley orgánica).

Paradójicamente, la constitucionalización de los derechos laborales y el amplio reconocimiento de derechos colectivos a favor de los trabajadores ha coincidido en el tiempo con el cambio de las estructuras económicas que habían sustentado la edad de oro del Derecho del Trabajo. De ahí que se hayan sucedido las reformas de la legislación laboral en un sentido flexibilizador, con mayor profundidad en los periodos de crisis económica y sin que en los periodos subsiguientes de bonanza económica se recupere la situación previa.

4. El objeto del derecho del trabajo.

Cuál sea el trabajo objeto del Derecho del Trabajo se deduce de la delimitación que el **ET** hace de su ámbito de aplicación (**art. 1.1**): *"Esta Ley será de aplicación a los trabajadores que **voluntariamente** presten sus servicios **retribuidos por cuenta ajena** y dentro del ámbito de **organización y dirección de otra persona**, física o jurídica, denominada **empleador** o empresario".* Partiendo de esta base, hay varios conceptos que debemos analizar para comprender qué trabajos envuelve esta rama del Derecho.

A) Trabajo productivo.

El ser humano puede dirigir su esfuerzo a la **satisfacción de sus necesidades de subsistencia**, y por extensión de su familia, o, satisfechas estas necesidades por su propio esfuerzo o por el de otros, dirigirlo al ocio, a su formación personal o a la práctica del altruismo. Solo en el primer caso se trabaja. Pero en el trabajo objeto del Derecho del Trabajo debe concurrir adicionalmente una **utilidad social**, quedando excluido el que carece de ella (como ocurre con el trabajo delictivo por mucho que a través de él también se satisfagan necesidades de subsistencia). De este modo, el trabajo objeto del Derecho del Trabajo debe ser un trabajo productivo en el doble sentido (i) de que con él se satisfacen las necesidades de subsistencia de quien trabaja, y (ii) de que adicionalmente es un trabajo con una utilidad social.

No alude el ET a la exigencia de que el trabajo sea productivo, pero obviamente esa exigencia está implícita pues, de no concurrir, no se explicaría la ajenidad, la dependencia, o la retribución, ni el intercambio de servicio por retribución que constituye la función económico social del contrato de trabajo.

B) Trabajo libre.

El trabajo objeto del Derecho del Trabajo es, como expresamente afirma el ET, el trabajo "**voluntariamente**" prestado, lo que lo diferencia del trabajo forzoso, la esclavitud o la servidumbre.

1. **Esclavitud:** se caracteriza porque el esclavista ostenta propiedad de iure sobre el esclavo, o ejercita de facto sobre este las facultades del dominio (en particular la posesión).

2. **Servidumbre:** se caracteriza porque el servidor está sometido a un estado del cual no se puede liberar por su propia voluntad (en las convenciones internacionales se consideran como instituciones o prácticas análogas a la esclavitud: la servidumbre de la gleba, la servidumbre por deudas, los matrimonios serviles y el trabajo infantil).

3. **Trabajo forzoso**: es aquel realizado bajo la amenaza de una pena cualquiera (no necesariamente en un sentido jurídico: bastaría, por ejemplo, la amenaza de denunciar a un trabajador sin papeles) y para el cual el trabajador no se ha ofrecido voluntariamente.

C) Trabajo personal.

El trabajo objeto del Derecho del Trabajo es el propio trabajo de la persona trabajadora, y así se deduce del ET cuando alude a los «trabajadores que (…) presten sus servicios». Una exigencia que tiene dos sentidos cada uno de los cuales presenta profundas connotaciones jurídicas:

1. En un **primer sentido**, el trabajo es personal porque el trabajador **compromete su propia persona para la ejecución del contrato de trabajo**, y de ahi deriva precisamente la deuda de seguridad del empresario, dirigida a guardar la salud del trabajador a través de la prevención de riesgos laborales.

2. En un **segundo sentido**, el trabajo es personal porque la persona del trabajador no puede ser sustituida por otra en la realización del trabajo. Precisamente cuando se permite esa sustitución (a lo menos cuando se permite más allá de lo ocasional) dejamos de estar ante un contrato de trabajo.

D) Trabajo por cuenta ajena.

En aquellos casos en los que aquel que trabaja productiva, libre y personalmente **retiene la titularidad de los frutos de su trabajo**, disponiendo de ellos a posteriori a través de títulos jurídicos varios, estaríamos ante un **trabajo autónomo,** el cual no es el trabajo objeto del Derecho del Trabajo. Pero si los frutos del trabajo pasan directamente a la **propiedad de un tercero** en cuanto que es el titular de los medios de producción, entonces estamos ante el trabajo objeto del Derecho del Trabajo. La prestación del trabajo “por cuenta ajena” aparece expresamente contemplada en el ET a la hora de delimitar su ámbito de aplicación.

E) Otras características fundamentales.

- El trabajo objeto del Derecho del Trabajo es un trabajo **retribuido**.
- El trabajo objeto del Derecho del Trabajo es un trabajo dependiente en la medida en que se realiza dentro del “ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario” (**dependencia**).

5. Trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia: las zonas grises.

La definición de trabajo por cuenta propia se deduce de la delimitación que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo hace de su ámbito de aplicación (art. 1.1): «La presente Ley será de aplicación a las **personas físicas** que realicen de forma habitual, personal y directa, **por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona**, una actividad económica o profesional **a título lucrativo**, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena». Se trata, en consecuencia, de un trabajo productivo, libre y personal como el trabajo por cuenta ajena, pero que, a diferencia de este, supone **retener la titularidad de los frutos del trabajo** disponiendo de ellos a posteriori a través de títulos jurídicos varios, de ahí, precisamente, que se trate de una actividad económica o profesional a título lucrativo que se realiza por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona. Que se dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena resulta irrelevante.

Entre los títulos jurídicos utilizados por los trabajadores autónomos para disponer de los frutos del trabajo cuya titularidad en principio retienen, hay dos cuya cercanía con el contrato de trabajo obliga a hacer ciertas precisiones:

1. **Arrendamiento, contrato o ejecución de obra**: en virtud de este, una de las partes se obliga a ejecutar una obra a la otra parte, a cambio de precio cierto. Aunque también se trata de un contrato de intercambio como el de trabajo, **no hay dependencia**, sin perjuicio de la sumisión del contratista a las condiciones pactadas en cuanto a la determinación de la obra, su límite temporal, o verificación de la obra tras su realización, y **tampoco hay ajenidad,** porque el contratista se compromete a obtener un resultado satisfactorio, pero no meramente a realizar una actividad.

2. **Arrendamiento de servicios**: característico de la prestación de servicios por profesionales “liberales” (como abogados, médicos o arquitectos), que, a diferencia del contrato de trabajo, se caracteriza por una **libertad de actuación profesional** por parte del prestatario sin sujeción a órdenes del mandante. Si en la prestación de servicios de dicho profesional concurren las notas de dependencia y ajenidad, estaríamos ante un contrato de trabajo.

A pesar de que son fáciles de explicar las diferencias entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia, no son nada fáciles de aplicar, en gran medida porque se utilizan en sus definiciones conceptos jurídicos indeterminados (dependencia o ajenidad) que son difíciles de concretar. A ello ayuda que los cambios en el sistema productivo y la incidencia de las nuevas tecnologías están dando lugar a situaciones de **parasubordinación** difíciles de encajar en las concepciones clásicas de la dependencia y la ajenidad: por ejemplo, aquellos trabajadores autónomos que dependen de un solo cliente (a veces debido a un proceso de externalización siendo antes trabajadores por cuenta ajena de la propia empresa) o que

prestan sus servicios según las condiciones de una plataforma colaborativa (el caso de Uber o Glovo). Todo ello ha determinado la aparición de muy importantes zonas grises entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia.

Un ejemplo de parasubordinación al que se ha dado tratamiento legislativo en España son los trabajadores económicamente dependientes o **TRADE**, esto es, según la LETA en su artículo 2 "aquellos que realizan una actividad económica o profesional a titulo lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante **para una persona física o jurídica**, denominada cliente, del que **dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos** por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales". La LETA les reconoce ciertos derechos, aunque su regulación está poco desarrollada: la posibilidad de negociar colectivamente a través de la concertación de acuerdos de interés profesional, garantías mínimas de jornada y descanso, regulación de la interrupción justificada de actividad profesional, garantías frente a la extinción contractual, etc.

Otras zonas grises obedecen simplemente a la manipulación contractual, esto es, a la prestación de servicios bajo condiciones de dependencia y ajenidad pero con el paraguas formal de una contratación como trabajador autónomo bajo fórmulas jurídicas civiles, mercantiles o administrativas. En estos casos, la preferencia de la realidad contractual sobre el *nomen iuris* dado al contrato, que es un principio básico del Derecho Civil, se encuentra reforzado en el Derecho del Trabajo a la vista de que, por la desigualdad real de las partes, **la más débil se debe ajustar a las exigencias de la más fuerte**.

Comoquiera que, en estos casos de manipulación contractual, la realidad contractual está escondida bajo una apariencia formal de legalidad, los litigios sobre deslinde entre trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia presentan importantes dificultades de prueba, de manera que, en la mayoría de las ocasiones, no hay pruebas directas, sino que se han de utilizar indicios. De hecho, la jurisprudencia en la materia es básicamente una jurisprudencia de indicios, muy casuística, dirigidos a acreditar la dependencia y la ajenidad:

I. **Indicios habituales de la nota de la dependencia:**

   A. **Asistencia al centro o lugar de trabajo** y el **sometimiento a jornada y horario**, sin que excluya la laboralidad ni la libertad de horario, ni la circunstancia de que el trabajo se desarrolle fuera de la sede de la empresa, como es el caso típico de los encuestadores.
   B. El **desempeño personal del trabajo**, compatible con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones, habitual en ciertas actividades como la limpieza de edificios.

C. La inserción del trabajador en la organización de trabajo del empresario que se encarga de programar su actividad o, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador; por ejemplo, de un director de cine.

II. **Indicios comunes de la nota de ajenidad:**

A. **Entrega** o **puesta a disposición** del empresario por parte del trabajador de los **productos** elaborados o de los servicios realizado.
B. La **adopción por parte del empresario** y no del trabajador de las **decisiones** concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender.
C. La **existencia de retribución**, siendo indicio cualificado si es fija en su cuantía y periódica en su devengo, aunque no desvirtúa la laboralidad la forma en que esa retribución se percibe; o la diferente aportación de medios para realizar la actividad.